

계획예방정비 착수 전 탄력적근로시간제 운영 안내 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
2	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	노 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☞본부 □부는 인사 및 복무규율, 노무관리 및 노무교육 총괄, 급여 및 복리후생 업무 등을 담당하고 있다.
- 법령 「근로기준법」 제50조(근로시간), 제51조(3개월 이내의 탄력적 근로시간제), 제53조(연장 근로의 제한), 제57조(보상 휴가제)를 보면,
 - 1주 간의 근로시간은 휴게시간을 제외하고 40시간을 초과할 수 없으며,
 - 사용자는 근로자대표와의 서면 합의에 따라 대상 근로자의 범위, 단위기간 등 사항을 정하면 3개월 이내의 단위기간을 평균하여 1주 간의 근로시간이 40시간을 초과하지 아니하는 범위에서 특정한 주에 40시간의 근로시간을, 특정한 날에 8시간의 근로시간을 초과하여 근로하게 할 수 있으나, 특정한 주의 근로시간은 52시간을, 특정한 날의 근로시간은 12시간을 초과할 수 없고,
 - 당사자 간에 합의하면 1주 간에 12시간을 한도로 근로시간을 연장할 수 있고,
 - 사용자는 근로자대표와의 서면 합의에 따라 연장근로·야간근로 및 휴일근로 등에 대하여 임금을 지급하는 것을 갈음하여 휴가를 줄 수 있다.
 - ◆처는 ‘탄력적 근로시간제 노사합의서’(20●●. 12.)와 ‘보상휴가제 노사합의서’(20++ . 12.)에 따라 탄력적 근로시간제 사용절차 안내 공문(◆(■-***, 20** . 5.)과 보상휴가제 확대 시행 공문(◆(■-***, 20++ . 12.)을 통해 전직원에게 알려주고 있으며 제도와 관련된 시스템을 운영하고 있다.

지 적 내 용(계속)

- 그러나, ♣본부 탄력적 근로시간제 운영현황을 살펴본 결과,
- 계획예방정비 관련 탄력적 근로시간제 운영 실적은 2회로, 일부 계획예방정비 공정을 고려하면 특정한 주 또는 날에 다수의 업무량으로 인하여 직원이 1주에 12시간을 초과하는 시간외근무를 할 가능성이 있다.
- ※ 추가로, ♣제 1 발전소의 경우 계획예방정비 기간은 아니지만, ♣호기 초기임계 이후 상업 운전까지 탄력적 근로시간제를 운영하였음(20++. 12. ~ 20**. 3.).
- ❖ (관련부서 의견) 관계부서는 감사의견을 수용하면서 탄력적근로시간제 사용절차 및 유의사항을 전부서에게 알려주겠다고 답변하였다.

조 치 할 사 항

♣본부장은 발전소 계획예방정비공사와 관련하여 탄력적 근로시간제 운영이 활성화 되도록 본부 전부서에게 탄력적 근로시간제 사용절차 및 유의사항을 알려주시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	◆처(□부)
관련부서	